



HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THỦ TỤC ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN



**THUẾ THU NHẬP
CÁ NHÂN**



**LỆ PHÍ
TRƯỚC BẠ**



**THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT
PHI NÔNG NGHIỆP**



KHAI ĐÚNG - NỘP ĐỦ - ĐÚNG THỜI HẠN



THUẾ TNCN: CÁCH TÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ



THUẾ TNCN =
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG × 2%

✓ Áp dụng đối với cá nhân cư trú



CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

01

MIỄN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG BẤT ĐỘNG SẢN

(Kể cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa:



- Vợ – chồng; cha mẹ – con; cha mẹ nuôi – con nuôi.



- Cha/mẹ chồng – con dâu; cha/mẹ vợ – con rể (kể cả khi vợ hoặc chồng đã chết).



- Ông bà nội/ngoại – cháu nội/ngoại.



- Anh, chị, em ruột.



LY HÔN

Bất động sản được phân chia theo thỏa thuận hoặc phán quyết của Tòa án → thu nhập từ phân chia tài sản **được miễn thuế**.

02

MIỄN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NHÀ Ở, ĐẤT Ở DUY NHẤT

Được miễn thuế khi cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất tại Việt Nam.



1



Chỉ có 01 nhà ở hoặc 01 thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu có thêm nhà/công trình hình thành trong tương lai → không được miễn.

2



Sở hữu/sử dụng ít nhất 183 ngày, tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận; trường hợp cấp lại, cấp đổi thì tính từ Giấy chứng nhận trước đó.

3



Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở duy nhất; Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.



LƯU Ý: Cá nhân tự kê khai và chịu trách nhiệm về điều kiện miễn thuế. Kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định.

03

MIỄN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT



Miễn thuế đối với thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định.



Nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn/giảm tiền sử dụng đất → phải khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.



THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN

01

BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN



Hồ sơ khai thuế nộp chậm nhất vào

NGÀY CUỐI CÙNG



của thời hạn phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

Áp dụng cả trường hợp:

- ✓ Hợp đồng thỏa thuận bên mua nộp thay thuế cho bên bán;
- ✓ Bên thứ ba được phép bán tài sản của cá nhân theo quy định pháp luật;
- ✓ Ủy quyền mà người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung quyền sở hữu đối với bất động sản theo pháp luật dân sự.

02

NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI



Hồ sơ khai thuế nộp **CHẬM NHẤT**

NGÀY THỨ 10



kể từ ngày tiếp theo ngày hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng **CÓ HIỆU LỰC**.



HỢP ĐỒNG/
GIẤY TỜ
CÓ HIỆU LỰC



NGÀY
TIẾP THEO



10

TỐI ĐA
10 NGÀY

Áp dụng cả trường hợp:



Bên mua nộp thay



Bên thứ ba được phép
bán tài sản



Ủy quyền có đầy đủ
nội dung quyền sở hữu.

03

CÁ NHÂN GÓP VỐN BẰNG BẤT ĐỘNG SẢN

Hồ sơ khai thuế nộp **CHẬM NHẤT**

NGÀY THỨ 10

kể từ ngày tiếp theo ngày:

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN - RÚT VỐN - GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP



BẤT ĐỘNG SẢN



GÓP VỐN



DOANH NGHIỆP



CHUYỂN
NHƯỢNG VỐN



RÚT VỐN



GIẢI THỂ
DOANH NGHIỆP



≤ 10 NGÀY



Căn cứ pháp lý: Khoản 8 Điều 10 Nghị định 252/NĐ-CP



LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1 MỨC LỆ PHÍ



0,5%

Mức lệ phí trước bạ:
0,5% đối với nhà, đất.



500 TRIỆU ĐỒNG

Mức thu tối đa:
500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ.

2 LƯU Ý



Trường hợp tại hợp đồng chuyển nhượng các bên có thỏa thuận bên chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo thỏa thuận.



Cá nhân có nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật → thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ theo quy định.

3 CHÍNH SÁCH GIẢM 10%



ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƯU ĐÃI

- ☒ Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
- ☒ Thực hiện thủ tục và nộp lệ phí bằng phương thức điện tử.
- ☒ Đã tích hợp đầy đủ 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và thông tin liên quan theo từng thủ tục.



Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/07/2026

4 THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ



Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

(Khoản 2 Điều 26 Thông tư 89/2026/TT-BTC)



Đối tượng, thủ tục, hồ sơ miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 74 Thông tư 89/2026/TT-BTC.





GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG LÀM CĂN CỨ TÍNH THUẾ



NGUYÊN TẮC CHUNG

Giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng theo Điều 57 Nghị định 253/2026/NĐ-CP.



TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG **KHÔNG GHI GIÁ** HOẶC GIÁ GHI TRÊN HỢP ĐỒNG **THẤP HƠN** GIÁ THEO QUY ĐỊNH THÌ XÁC ĐỊNH NHƯ SAU:

01

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



Giá chuyển nhượng là giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có) theo pháp luật về đất đai tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế.



02

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (bao gồm nhà, kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc)



GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



Giá trị quyền sử dụng đất: xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có) theo quy định pháp luật về đất đai tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế.



LƯU Ý: Nếu UBND cấp tỉnh chưa quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản và giá trị còn lại thực tế của công trình.

GIÁ TRỊ NHÀ, KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC



Giá trị nhà, kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc: xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế.

03

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI



Giá trị được xác định theo tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng x giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định.



LƯU Ý: Nếu UBND cấp tỉnh chưa có đơn giá:

áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.



THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



Khi chuyển nhượng bất động sản làm thay đổi người nộp thuế, phải khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

1 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI



Khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất.

NGƯỜI NỘP THUẾ MỚI



Nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất **30 ngày** kể từ ngày được công nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai.

2 XỬ LÝ HỒ SƠ KHAI THUẾ

1



Hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng mẫu: cơ quan thuế thông báo không tiếp nhận hoặc yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ; trường hợp đủ căn cứ thì ấn định thuế theo quy định.

2



Cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh thông tin làm căn cứ tính thuế, chậm nhất **03 ngày** làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3



Sau khi nhận thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế thông báo thuế và các khoản thu khác cho người nộp thuế chậm nhất **05 ngày** làm việc.

3 THỜI HẠN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO



Kể từ ngày nhận phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ quan thuế ban hành thông báo chậm nhất **03 ngày làm việc** đối với:



Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản



Thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng là bất động sản



Lệ phí trước bạ nhà, đất



Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



Căn cứ: Điều 25 Thông tư 89/2026/TT-BTC; Điều 17 Nghị định 252/2026/NĐ-CP



03 MẪU BIỂU CÁ NHÂN CẦN LƯU Ý

01

TỜ KHAI THUẾ TNCN TỪ
CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN



MẪU 03/BĐS-TNCN



NƠI TIẾP NHẬN

Cơ quan thuế nơi có đất hoặc cơ quan
nhà nước nơi đăng ký quyền sở hữu,
quyền sử dụng.



02

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



MẪU 01/TK-SDDPNN



NƠI TIẾP NHẬN

Cơ quan thuế nơi có đất hoặc cơ quan
nhà nước nơi đăng ký quyền sở hữu,
quyền sử dụng.



03

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT



MẪU 01/LPTB



NƠI TIẾP NHẬN

Cơ quan thuế nơi có đất hoặc cơ quan
nhà nước nơi đăng ký quyền sở hữu,
quyền sử dụng.



Quét mã QR để tải đúng mẫu biểu
và kiểm tra hướng dẫn kê khai.



THUẾ TP HÀ NỘI

HÌNH THỨC NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP TIỀN THUẾ

01

HÌNH THỨC NỘP TỜ KHAI



NỘP TRỰC TIẾP

Nộp bản giấy các tờ khai cùng hồ sơ chuyển nhượng nhà, đất tại Bộ phận Một cửa của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai tại nơi có bất động sản.



NỘP ONLINE

Nộp tờ khai qua Cổng Dịch vụ công quốc gia:



www.dichvucong.gov.vn

hoặc



www.dichvucong.gdt.gov.vn

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thuế



CÁC TỜ KHAI CẦN NỘP



Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản:
Mẫu 03/BĐS-TNCN

MÃ TTHC:
1.007674



Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Mẫu 01/TK-SDDPNN

MÃ TTHC:
1.007695



Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất: Mẫu 01/LPTB

MÃ TTHC:
1.007277

02

HÌNH THỨC NỘP TIỀN THUẾ, LỆ PHÍ



Sau khi cơ quan thuế ra thông báo kèm mã hồ sơ,



NỘP ONLINE

Thanh toán trực tuyến qua:



Cổng dịch vụ công quốc gia



Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thuế



Ứng dụng eTax Mobile



NỘP TRỰC TIẾP

Nộp tại các ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu hoặc Kho bạc Nhà nước.



← hoặc →



THUẬN TIỆN
NHANH CHÓNG



TIẾT KIỆM
THỜI GIAN



AN TOÀN
BẢO MẬT



DỄ DÀNG TRA CỨU
THEO DÕI HỒ SƠ



THUẾ TP HÀ NỘI

NGƯỜI NỘP THUẾ CẦN LƯU Ý KHI

CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN



KÊ KHAI ĐÚNG – TRUNG THỰC – BẢO VỆ QUYỀN LỢI



KÊ KHAI ĐÚNG LÀ NGHĨA VỤ

Kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp là hành vi **vi phạm pháp luật về thuế**.

Cơ quan Thuế thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.



KÊ KHAI ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC

Cơ quan Thuế khuyến nghị người dân, doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần **kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế** chuyển nhượng trên hợp đồng và hồ sơ khai thuế, phí.

Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế – góp phần xây dựng xã hội công bằng, minh bạch.



KÊ KHAI ĐÚNG GIÁ – BẢO VỆ CHÍNH MINH

Kê khai đúng giá giao dịch không chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ thuế mà còn là cách thiết thực để **bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp** của chính mình.

Hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản.



== BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CHÍNH BẠN ==



KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN

Đảm bảo quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.



TỐ CÁO

Tránh rủi ro liên quan đến tố cáo.



XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHI BỒI THƯỜNG, ĐỀN BÙ

Được xác định giá trị thực tế khi cần bồi thường, đền bù.



CÁC TRANH CHẤP VÀ TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ KHÁC

Giảm thiểu rủi ro trong các tình huống pháp lý khác.



KHI CÒN VƯỚNG MẮC VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế **liên hệ cơ quan Thuế** nơi có bất động sản chuyển nhượng để được hướng dẫn, giải đáp.



THUẾ TP HÀ NỘI

THUẾ TP HÀ NỘI ĐỒNG HÀNH – HỖ TRỢ CÙNG NGƯỜI NỘP THUẾ



HOÀN TẤT NGHĨA VỤ ĐÚNG THỜI HẠN



THỜI HẠN NỘP TIỀN

Thời hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp và tiền phạt là thời hạn ghi trên thông báo hoặc quyết định của cơ quan quản lý thuế.



CHECKLIST 05 BƯỚC

- 1 Xác định nghĩa vụ thuế phát sinh ☒
- 2 Kiểm tra điều kiện miễn, giảm ☒
- 3 Xác định đúng giá tính thuế ☒
- 4 Nộp đúng mẫu, đúng thời hạn ☒
- 5 Nộp đủ tiền theo thông báo ☒



CHUYỂN NHƯỢNG BĐS



THUẾ TNCN 2%



KIỂM TRA MIỄN THUẾ



LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 0,5%



THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



KHAI ĐÚNG MẪU - NỘP ĐÚNG HẠN



**CHỦ ĐỘNG TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH - THỰC HIỆN
ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ - HẠN CHẾ RỦI RO VỀ THUẾ**